

1500788-66.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSEMAR MARQUES DA SILVA

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Autos:1500788-66.2022.8.26.0616Controle: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1500788-66.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSEMAR MARQUES DA SILVA

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Autos:1500788-66.2022.8.26.0616Controle: 2022/000763

Vistos.

O(s) réu(s) foi(foram) condenado(s) a pena de Reclusão: quatro anos, oito meses e vinte e seis dias; Regime: Semiaberto; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 444,40; Situação: Réu primário; .

Intimado(s), deixaram de recolher a multa.

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito em relação ao pagamento da multa, uma vez que o(s) réu(s) é(são) hipossuficiente(s).

Pelo que se colhe das informações constantes nos autos, especialmente da referida certidão, os sentenciados possuem ocupação cuja renda média auferida torna inviável o adimplemento da referida multa, especialmente diante do considerável valor.

Insta consignar que o(s) sentenciado(s) foi (foram) assistido(s) pela Defensoria Pública durante todo o processo.

Assim, à vista da hipossuficiência do(s) sentenciado(s), aliada à inadiável necessidade de se otimizar e racionalizar a atuação jurisdicional e ministerial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 3ª Seção, definiu que o inadimplemento da pena de multa imposta concomitantemente com a sanção privativa de liberdade não impede o decreto de extinção da punibilidade na hipótese de hipossuficiência do executado:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (STJ - Recurso Repetitivo - TEMA 931 - 25.11.21).

Desta forma JULGO EXTINTA a pena de multa imposta nos presentes autos, em razão da hipossuficiência do(s) réu(s) JOSEMAR MARQUES DA SILVA.

Comunique-se à Vara das Execuções Criminais competente.

P.R.I. C.

Cumprida integralmente a sentença condenatória, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

Itaquaquecetuba, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito